

1500249-87.2022.8.26.0588

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Valéria Carvalho dos Santos

Comarca: São Sebastião da Grama

Foro: Foro de São Sebastião da Grama

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 18/10/2022

... ele diversas denúncias da prática de tráfico de entorpecentes e furtos na cidade, sendo de seu conhecimento que Fabrício furta fios de cobre e os revende para obter dinheiro para comprar entorpecentes para revenda.

Assim, restou comprovado que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) eppendorf's de cocaína, pesando 3,7g de massa líquida, sem autorização e em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Sebastião da Grama

Foro de São Sebastião da Grama

Vara Única

Praça São Sebastião, 126, Sao Sebastiao da Grama-SP - cep 13790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500249-87.2022.8.26.0588 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500249-87.2022.8.26.0588

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2199845/2022 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 26310645 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2199845 - DEL.POL.S.SEBASTIÃO DA GRAMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABRICIO SCOLARI

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Valéria Carvalho dos Santos

Vistos.

Fabrício Scolari, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pelos fatos narrados na denúncia, à qual me reporto (fls. 64/65).

O réu foi notificado (fl. 72), apresentando defesa escrita (fls. 77/86).

Após, a denúncia foi recebida (fls. 94/96) e o réu devidamente citado.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação,

interrogando-se, em seguida, o réu.

Alegações finais orais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Afasto a preliminar de incompetência do juízo, pois as provas colhidas nos autos demonstram que o objetivo do réu era mesmo o comércio ilícito de entorpecentes.

O pedido de instauração incidente de insanidade mental foi afastado a fls. 94/96.

No mérito, o pedido formulado na denúncia é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão (fl. 06), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 07), boletim de ocorrência (fls. 08/10), foto da droga apreendida (fl. 18), comprovante de depósito judicial (fl. 55), laudo pericial (fls. 56/58), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

Em solo policial o réu utilizou o direito constitucional de permanecer calado (fl. 04).

Em juízo, negou a imputação que lhe é feita, alegando que o entorpecente era de sua propriedade e seria utilizado para seu próprio consumo.

Na fase extrajudicial, os policiais militares Luís Fernando Ernesto e William Minelli Barzon disseram que efetuavam patrulhamento de rotina quando Fabrício Scolari demonstrou atitude suspeita (nervosismo) ao ver a guarnição, levando a mão no bolso direito e saindo correndo. Assim, resolveram abordá-lo, visto que já é conhecido nos meios policiais devido a várias denúncias de tráfico e diversos furtos na cidade. Afirmaram que é de conhecimento deles que o réu furta fios de cobre e os revende como forma de obter dinheiro para comprar e revender entorpecentes. Na abordagem, ele ofereceu resistência para retirar sua mão do bolso, onde foram localizados 12 (doze) eppendofs de cocaína. Questionado, ele disse que a droga seria para seu consumo e que o dinheiro obtido para sua aquisição veio de um indivíduo conhecido pela alcunha de "Mantegão", que também é conhecido dos meios policiais. Diante dos fatos, após ser levado ao pronto atendimento, o réu foi apresentado ao Plantão Policial para as deliberações da autoridade policial (fls. 02 e 03), o que confirmaram em juízo.

Referidos depoimentos, apontando o réu como autor do crime pelo qual foi denunciado, harmonizam-se com os demais elementos de prova colhidos nos autos, não havendo indícios de intenção maliciosa de incriminá-lo.

Quanto ao depoimento de policiais, já se decidiu que "os agentes policiais podem ser testemunhas, e são presumidamente idôneos por exercerem função pública de relevante interesse social" (RTJ 84/302).

Trata-se de informações que se encontram em conformidade com o conjunto probatório e, ademais, não se pode desmerecer depoimentos daqueles que têm por principal função cumprir a lei e resguardar a segurança da população.

Consta dos autos que os policiais militares Luís Fernando Ernesto e William Minelli Barzon faziam patrulhamento de rotina pela Rua Gabriel Ferreira de Andrade quando Fabrício Scolari, ao visualizá-los, demonstrou nervosismo, levando a mão no bolso direito de sua bermuda e correndo. Ao ser abordado, foram localizados no bolso de

sua bermuda 12 (doze) porções de cocaína e uma carteira contendo seus documentos pessoais e a quantia de R\$12,00 (doze reais).

Os policiais militares relataram que já pesavam contra ele diversas denúncias da prática de tráfico de entorpecentes e furtos na cidade, sendo de seu conhecimento que Fabrício furta fios de cobre e os revende para obter dinheiro para comprar entorpecentes para revenda.

Assim, restou comprovado que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 12 (doze) eppendorf's de cocaína, pesando 3,7g de massa líquida, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de fls. 56/58.

Tais fatos, somados à quantidade de drogas apreendidas e ao modo como estavam armazenadas, demonstram que a venda de entorpecentes era mesmo o objetivo do réu, não se havendo falar em desclassificação do crime denunciado para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, como quer a defesa.

Não há que se falar, ainda, em nulidade da prisão em flagrante pela imprestabilidade do auto de constatação preliminar de substância entorpecente, pois o fato de não constar a informação de formação dos peritos não-oficiais em curso superior, conforme dispõe o §1º, do art. 159 do CP, essa questão configura mera irregularidade, perfeitamente superável, especialmente porque são policiais e lidam diariamente com esse tipo de ocorrência e substância, e porque foi confirmado pelo laudo de fls. 56/58 tratar-se de cocaína.

O réu nada trouxe aos autos para comprovar sua inocência.

Assim, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor sua condenação nos termos da denúncia.

Ressalto que é o caso de se determinar a perda, em favor do Funad, da importância em dinheiro apreendida nos autos (fl. 55), nos termos do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Antes de passar ao cálculo da pena, consigno que o réu não faz jus aos benefícios da suspensão condicional do processo, nem acordo de não persecução penal, conforme bem ponderado pelo Ministério Público a fl. 65.

Passo, então, a dosar a pena, com base nos artigos 59 e 60 do CP c.c. os artigos 42 e 43 da Lei nº 11.343/2006:

O réu possui antecedente desabonador (proc. nº 207-47.2016, fl. 20), pelo que fixo a pena base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras, tornando-a definitiva na ausência de circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena a serem consideradas.

Deixo de considerar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, pois as denúncias anônimas recebidas pelos policiais militares no sentido que o réu estaria traficando, demonstram que ele se dedica à atividade criminosa, fazendo do tráfico um meio de vida.

Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade, observando-se o art. 387, §2º, do CPP e com fundamento nos art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 e arts. 33, §§2º e 3º e 59, ambos do CP, já que o tráfico de drogas é crime de extrema gravidade, que desassossega a sociedade, especialmente nesta pacata cidade, fomenta a criminalidade e causa enorme intranquilidade social, justificando o regime fixado.

Trata-se de réu que permaneceu preso durante todo o processo. Logo, deverá permanecer recolhido na prisão para apelar. Se já havia motivos para a custódia cautelar durante o trâmite processual, estes se mostram ainda mais presentes na medida em que ocorre a condenação. Assim, indefiro o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar Fabrício Scolari, RG nº 41.427.929-3/SSP-SP, filho de Ademir Scolari e Marly de Fátima Vasconcellos Scolari, como incurso no crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em face de suas precárias condições financeiras. Fixo o regime inicialmente fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Indefiro o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra, servindo a presente, por cópia, como ofício de recomendação.

Após, extraia-se a Guia de Recolhimento, encaminhando-se ao DEECRIM competente.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada, se for o caso, a gratuidade processual.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática do crime, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, por não dispor de elementos para tanto nos autos.

Decreto o perdimento em favor do Funad, da importância em dinheiro apreendida nos autos (fl. 55), nos termos do art. 63, §1º da Lei nº 11.343/06 e a destruição da carteira apreendida.

Proceda-se na forma do art. 50-A da Lei 11.343/06, se ainda necessário, servindo a presente como ofício.

Após o trânsito em julgado, proceda a serventia com o necessário e lance-lhe o nome no Rol dos Culpados.

P.I.C.

Sao Sebastiao da Grama, 18 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA